



PUTUSAN
Nomor 2848 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ERIK EXTRADA, bertempat tinggal di Dusun Gempol, RT 008, RW 002, Desa Gempol Kurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Khoirul Fuad, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Khoirul Fuad & Partners, beralamat di Mulyoagung, RT 006, RW 002, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT BCA FINANCE TBK., Kantor Pusat Wisma BCA Pondok Indah Lt.2, Jalan Metro Pondok Indah, Nomor 10, Jakarta, cq BCA Finance Tbk, Kantor Surabaya, Galaxy, Nomor 37-39, Jalan Kertajaya Indah XIV, Sukolilo, Klampis Ngasem, Kota Surabaya, diwakili oleh para Direktur Lim Handoyo dan kawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Departement *Head Legal*, Para *Litigation Specialist*, Para *Litigation Staff* dan *Branch Account Solution Head* pada PT BCA Finance Caecilia Yulianti, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2023;
Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 2848 K/Pdt/2024



untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pencantuman klausula baku yang dilarang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang nyata sebesar Rp74,496,212.00,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua belas rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian imateriil kepada Penggugat, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9480014530-PK-001 yang telah ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat Asli pada tanggal dua puluh sembilan Desember dua ribu dua puluh dua (29-12-2022), batal demi hukum;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak mengambil paksa kendaraan Penggugat tanpa fiat Ketua Pengadilan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi relatif);
- Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan *prematur* atau terlalu dini (*exceptio dilatoria*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Sby., tanggal 16 Mei 2023

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 2848 K/Pdt/2024



dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi mengenai kewenangan relative dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Sby tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 414/PDT/2023/PT SBY., tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 108/Pdt.G/2023/PN.Sby., *juncto* Nomor 414/PDT/2023/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 414/PDT/2023/PT SBY., tanggal 3 Agustus 2023;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Sby., tanggal 16 Mei 2023;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 September 2023 yang pada

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 2848 K/Pdt/2024



pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa berdasarkan Pasal 16 Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Nomor Kontrak 9480014530-PK-001 tanggal 24 Desember 2022 para pihak telah sepakat memilih Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Surabaya secara relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ERIK EXTRADA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ERIK EXTRADA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 2848 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 2848 K/Pdt/2024